EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 01/2026
Processo Administrativo nº 52/2025

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE PIRACICABA – CISMETRO LIMEIRA, devidamente inscrito no CNPJ: 48.227.378/0001-59, com sede na Rua Prefeito Marciliano, nº 401, Cidade Jardim, Limeira – SP. CEP: 13480- 273, site www.cismetrolimeira.com.br, e-mail do certame licitacao2@cismetrolimeira.com.br, neste ato representado por seu Superintendente, o Sr. Messias Humberto de Oliveira, qualificado nos termos do Contrato de Rateio e Estatuto vigentes, faz saber que promove licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma eletrônica. O certame adotará o modo de disputa **ABERTO**, em estrita observância ao art. 56, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, utilizando-se o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM** e modalidade **REGISTRO DE PREÇO**. O procedimento administrativo reger-se-á integralmente pela Lei Federal nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002) e Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, submetendo-se os interessados às cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus respectivos anexos.

1.DO OBJETO

1.1.Registro de Preços de Pessoa Jurídica ou equiparada para futuro e eventual fornecimento de medicamentos de consumo humano e análogos para atender as necessidades dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Piracicaba – Cismetro Limeira.

2.DOS PRAZOS

2.1.O recebimento das propostas e da documentação complementar, bem como o respectivo julgamento e processamento dos atos decisórios, observarão rigorosamente os prazos peremptórios fixados no cronograma editalício, em estrita conformidade com os ritos procedimentais estabelecidos pela legislação vigente e os critérios seguinte:

2.1.1. O termo final para o protocolo da proposta comercial fixa-se em 27/04/2026, até às 23:59h, mediante inserção no Software Web determinado neste instrumento: www.selcorp.com.br/, sob pena de preclusão e impedimento de participação do certame por intempestividade, conforme as formalidades editalícias vigentes.

2.1.2. A sessão de julgamento relativa ao credenciamento, julgamento das propostas e à habilitação será em 28/04/2026, às 09:00h (horário local), pelo mesmo Software Web que se deu a inserção da proposta: www.selcorp.com.br/.

2.1.3. Incumbe ao pregoeiro, em cada etapa do certame, designar o ato subsequente seguindo o rito e prazos processuais. Excetuam-se as hipóteses de preclusão ou inexistência de fase recursal, situações que autorizam o prosseguimento imediato do procedimento licitatório. Tal rito observa a estrita subsunção aos ditames do artigo 165, inciso I, alíneas 'b' e 'c', da Lei nº 14.133/2021.

2.1.4. Na hipótese de suspensão da sessão pública, a designação do ato subsequente deverá ser objeto de regular publicação no Diário Oficial e na plataforma eletrônica pertinente. Tal comunicação realizar-se-á, outrossim, mediante o envio de correio eletrônico aos interessados que subscreverem seus e-mails nas suas propostas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência administrativa.

2.1.5. O interstício mínimo para a referida convocação será de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, contadas em relação ao horário fixado para a reabertura do certame. Este prazo visa assegurar a ampla participação e a observância dos ritos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, garantindo a isonomia entre os licitantes.

2.2.A contagem dos prazos reger-se-á estritamente pelas disposições estabelecidas no artigo 183 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, computando-se os lapsos temporais em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, conforme o rito legal vigente.

3.DAS SESSÕES PÚBLICAS

3.1.O certame será processado sob a modalidade eletrônica, em estrita observância ao disposto no artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Tal rito privilegia a transparência e a competitividade, assegurando-se a ampla participação e o controle social inerentes aos procedimentos licitatórios.

3.2.Comina-se a nulidade de todo ato processual realizado extra plataforma, ressalvadas a interposição de recursos, contrarrazões, impugnações e consultas, desde que observados os ritos e lapsos temporais estabelecidos neste instrumento convocatório e na legislação geral de licitações vigente, conforme o Art. 12, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

4.DA ESTIMATIVA DO CERTAME

4.1.O instrumento convocatório fixa o valor máximo global da contratação **R$199.651.913,67** (Cento e noventa e nove milhões seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos), em estrita observância à dotação orçamentária e aos parâmetros extraídos da fase preparatória, assegurando a conformidade do certame com o planejamento administrativo e os limites fixados no edital.

4.2.Observada a conveniência administrativa, faculta à Administração a alteração unilateral do objeto, mediante acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado da contratação, nos termos e limites estabelecidos pelos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

4.3.O **Anexo V**, atinente ao demonstrativo do valor estimado de cada item da contratação, apresenta os itens agrupados meramente para fins de organização administrativa. Não obstante tal sistematização, o julgamento das propostas dar-se-á, impreterivelmente, por item individualizado, em observância aos princípios da ampla competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

5.DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.O dispêndio onerará a dotação orçamentária ora consignada, facultando-se à Administração, a qualquer tempo durante a vigência do registro de preços, a alteração parcial ou integral da fonte de custeio mediante simples apostilamento, nos termos da legislação vigente e sem prejuízo à continuidade da execução.

5.2.A respectiva despesa será suportada por intermédio da seguinte dotação orçamentária, em estrita observância à disponibilidade de crédito e à adequada classificação funcional-programática das verbas destinadas ao custeio do objeto contratual.

5.3.A contratação será atendida pela dotação orçamentária resultante do envio de Planos de Trabalho pelos municípios consorciados após a homologação do certame, em que será feito aditamento ao Contrato de Rateio do Exercício de 2026 para consignar tal dotação.

6.DAS DEFINIÇÕES

6.1.**Arquivos fechados:** Os documentos deverão ser colacionados em formato Portable Document Format (PDF), priorizando-se a modalidade pesquisável. Caso o arquivo constitua-se originalmente em imagem, este deverá ser obrigatoriamente convertido para o padrão PDF/A, visando assegurar a integridade e a preservação digital.

6.2.**Advocacia-Geral da União (AGU)**: É a instituição de funções essenciais à Justiça que **representa** a União judicial e extrajudicialmente, exercendo as atividades de consultoria e

assessoramento jurídico do Poder Executivo, conforme instituída pela Lei Complementar nº 73/1993 em cumprimento ao art. 131 da Constituição Federal, com a finalidade precípua de zelar pela higidez dos atos administrativos e pela defesa do interesse público e do erário.

6.3.**Análise de Licitações e Editais (ALICE)**: é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em cooperação com a Controladoria-Geral da União (CGU), fundamentada no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 8.443/1992, com a finalidade de realizar o controle externo preventivo e automatizado de processos licitatórios, visando identificar indícios de irregularidades, sobrepreço ou restrição à competitividade em editais e atas de registro de preços.

6.4.**Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED):** Órgão interministerial sob a égide da ANVISA, exerce a regulação econômica do setor farmacêutico brasileiro. Compete-lhe, nos termos da Lei nº 10.742/2003, a estipulação de tetos de preços e o monitoramento da comercialização, visando assegurar a assistência farmacêutica e a transparência do mercado.

6.5.**Conselho Federal de Contabilidade (CFC):** É uma autarquia especial corporativa dotada de personalidade jurídica de direito público, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/1946, com a finalidade precípua de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, bem como garantir a observância dos princípios éticos e técnicos da categoria em todo o território nacional.

6.6.**Controladoria Geral da União:** É o órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal, instituído pela Lei nº 10.683/2003, que possui como finalidade precípua a defesa do patrimônio público, o controle da legalidade dos atos administrativos, a promoção da transparência e o combate sistemático à corrupção;

6.7.**Coeficiente de Adequação de Preços (CAP):** constitui redutor compulsório incidente sobre o Preço Fábrica (PF) em aquisições públicas e demandas judiciais. Definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o índice assegura à Administração o desconto mínimo de 21,53%, em observância aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

6.8.**Excipientes/veículos:** constituem as substâncias farmacologicamente ativas que integram a composição do medicamento. Tais componentes destinam-se a conferir forma, estabilidade e adequação físico-química à forma farmacêutica, viabilizando a administração do princípio ativo ao paciente, conforme os ditames da farmacopeia e as normas de vigilância sanitária vigentes.

6.9.**Forma Farmacêutica:** Constitui a configuração externa conferida aos insumos farmacêuticos após operações tecnológicas específicas, visando facilitar a administração e

assegurar a eficácia terapêutica, segurança e estabilidade do fármaco. Sua classificação e padronização devem observar rigorosamente as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as disposições da Farmacopéia Brasileira, conforme a Lei nº 6.360/1976.

6.10. **Gov.br:** Constitui o ecossistema digital de integração dos serviços públicos federais, visando à unificação da identificação do cidadão e à desburocratização administrativa. Sua governança pauta-se nos princípios da eficiência e da transparência, em estrita observância à Lei nº 14.129/2021, que institui o Governo Digital no ordenamento jurídico brasileiro.

6.11. **Google:** É uma empresa multinacional de tecnologia, de origem norte-americana, especializada em serviços e produtos relacionados à internet. No uso comum do português, ela é frequentemente descrita como a "gigante das buscas" ou uma plataforma de soluções digitais que abrange desde computação em nuvem e publicidade até inteligência artificial e hardware.

6.12. **Informações de Auditoria das Instituições Superiores de Controle (INFOSAI):** É um sistema informatizado instituído pela Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) com a finalidade de promover a integração de dados entre os órgãos de controle, permitindo o compartilhamento de informações sobre irregularidades, sanções aplicadas e relatórios de auditoria para subsidiar a fiscalização e a tomada de decisões no âmbito das contratações públicas.

6.13. **International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI):** É uma organização não governamental de caráter internacional e técnico, autônoma e apartidária, que congrega as Instituições Superiores de Controle (ISC) dos países membros da ONU, possuindo como finalidade precípua a promoção do aperfeiçoamento da auditoria pública externa e a padronização de normas internacionais de fiscalização, tendo sido estabelecida não por uma lei nacional específica, mas por meio de seu Estatuto próprio firmado em 1953, durante o seu I Congresso em Havana.

6.14. **Knowledge Process Outsourcing (KPO):** É uma modalidade de terceirização de serviços de natureza intelectual e estratégica, fundamentada no regime de liberdade de contratar e regida, no ordenamento brasileiro, pela Lei Federal nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização) e pelo Art. 442-B da CLT, com a finalidade de transferir processos de alta complexidade e especialização técnica a terceiros para otimizar a eficiência e o valor agregado da organização contratante.

6.15. **Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs):** Constituem categoria de fármacos de venda livre, destinados ao manejo de sintomatologias leves e autolimitadas. Sua comercialização prescinde de receituário médico, em estrita observância às normas sanitárias

vigentes, as quais asseguram a segurança e a eficácia para o autocuidado orientado, nos termos das resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

6.16. **Medicamento Genérico:** É o equivalente ao produto de referência, com o qual deve comprovar bioequivalência e eficácia terapêutica. Desprovido de nome comercial, sua identificação ocorre obrigatoriamente pela Denominação Comum Brasileira do princípio ativo, conforme os ditames da Lei nº 9.787/1999, assegurando a intercambialidade e a segurança sanitária ao consumidor.

6.17. **Medicamento de Referência:** consubstancia-se em produto inovador, dotado de eficácia, segurança e qualidade comprovadas cientificamente, objeto de registro regular perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sua primazia tecnológica serve de parâmetro para a aferição de bioequivalência e biodisponibilidade de fármacos genéricos e similares, nos termos da Lei nº 9.787/1999.

6.18. **Medicamento Similar:** Detém o mesmo fármaco ativo, concentração e via de administração do produto de referência. Todavia, admite variações quanto a características extrínsecas, tais como marca, rotulagem, dimensões, excipientes e prazo de validade, desde que observadas as normas de intercambiabilidade da ANVISA e a Lei nº 9.787/1999.

6.19. **Monitoramento Inteligente de Controle Arquivístico (MÔNICA):** É uma ferramenta de inteligência artificial de suporte ao controle interno, instituída pela Portaria CGU nº 1.251/2023 (no âmbito das competências da Lei nº 13.844/2019), com a finalidade de otimizar a triagem, análise de dados e identificação de irregularidades em processos administrativos e gastos públicos sob supervisão da Controladoria-Geral da União.

6.20. **Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS):** É uma organização internacional, autônoma e permanente, de natureza técnica e jurídica, constituída originalmente como ILACIF em 1963 e consolidada sob a atual denominação pela reforma estatutária de 1990 (sem natureza de lei nacional brasileira por ser organismo internacional), que tem por finalidade promover a cooperação científica, o intercâmbio de boas práticas e o aperfeiçoamento das funções de controle externo e fiscalização dos recursos públicos entre as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) da região.

6.21. **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG):** Constitui o teto remuneratório imperativo nas aquisições públicas de medicamentos. Referido indexador, estabelecido pela CMED, impõe à Administração o dever de observar o coeficiente de adequação de preços (CAP), garantindo a economicidade e a modicidade orçamentária, conforme os ditames da Lei nº 10.742/2003 e resoluções correlatas.

6.22. **Princípio Ativo (ou fármaco):** define-se como a substância quimicamente caracterizada cuja ação farmacológica é responsável pelos efeitos terapêuticos, preventivos ou diagnósticos do medicamento. Juridicamente, sua pureza e eficácia são reguladas pela Lei nº 6.360/1976 e normas da ANVISA, constituindo o elemento essencial para a identidade e o registro sanitário do produto.

6.23. **Polícia Federal (PF):** É uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se juridicamente como órgão da administração pública direta, integrante da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja natureza e competências encontram-se taxativamente elencadas no artigo 144, § 1º, da Constituição Federal de 1988. Estruturada em carreira e mantida pela União, incumbe-lhe o exercício das funções de polícia judiciária e administrativa, destinando-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, bem como infrações com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, exercendo ainda o controle de fronteiras, a polícia marítima, aeroportuária e, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

6.24. **Preço de Fábrica (PF):** consiste no teto de faturamento permitido a laboratórios e distribuidores para a comercialização de medicamentos no mercado brasileiro. Tal parâmetro, regulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), representa o valor máximo de venda ao setor público e privado antes da incidência da carga tributária estadual (ICMS).

6.25. **Resolução da Diretoria Colegiada (RDC):** É um ato administrativo normativo de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fundamentada na Lei Federal nº 9.782/1999, que visa estabelecer requisitos, padrões e procedimentos sanitários para a regulação de produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira.

6.26. **Sistema de Controle Interno:** É o conjunto de órgãos, unidades e procedimentos articulados da Administração Pública local, fundamentado nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que tem por finalidade fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão, além de salvaguardar o patrimônio público e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Na União Federal o Controle Interno é exercido pela CGU;

6.27. **Supremo Tribunal Federal (STF):** É o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e guardião da Constituição, instituído originariamente pela Constituição de 1891 (atualmente regido pela Constituição Federal de 1988) com a finalidade precípua de exercer a jurisdição constitucional, zelando pela supremacia das normas fundamentais e pela unidade do ordenamento jurídico nacional.

6.28.**Superior Tribunal de Justiça (STJ):** É o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro para questões infraconstitucionais, instituído pelo art. 105 da Constituição Federal de 1988 e instalado pela Lei nº 7.701/1988, com a finalidade precípua de uniformizar a interpretação da legislação federal e zelar pela sua autoridade em todo o território nacional.

6.29.**Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP):** É o órgão de controle externo de natureza técnica e autônoma, instituído originalmente pela Lei nº 1.961, de 29 de dezembro de 1923, cuja finalidade precípua é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e de seus Municípios (exceto a Capital), zelando pela legalidade, legitimidade e economicidade na aplicação dos recursos públicos, conforme os ditames do artigo 33 da Constituição Estadual.

6.30.**Tribunal de Contas do Município (TCM):** É um órgão técnico de controle externo, cuja criação e competências no ordenamento brasileiro decorrem de previsões nas respectivas Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas (como a Lei Municipal nº 9.167/1980 em São Paulo), possuindo a finalidade de fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão dos recursos públicos municipais, mediante o auxílio ao Poder Legislativo no julgamento das contas do administrador. Hodiernamente somente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro possuem TCM. É fundamental notar que o Art. 31, § 4º da Constituição Federal de 1988 veda a criação de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

6.31.**O Tribunal de Contas da União (TCU):** É um órgão de extração constitucional, dotado de autonomia administrativa e financeira, cujas competências originárias e organização fundamental remontam à Constituição Federal de 1891 (atualmente regido pela Lei Orgânica nº 8.443/1992), e possui a finalidade precípua de exercer o controle externo da Administração Pública Federal, auxiliando o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

7. DOS ANEXOS

7.1.**Anexo I -** Minuta da declaração unificada de desimpedimento;

7.2.**Anexo II -** Minuta da declaração de compromissos assumidos;

7.3.**Anexo III -** Minuta da Ata de Registro de Preço;

7.4.**Anexo IV -** Demonstrativo do valor estimado de cada item da contratação;

7.5.**Anexo V -** Modelo da Proposta e Exequibilidade;

7.6.**Anexo VI –** Estudo Técnico Preliminar e seus anexos;

7.7. **Anexo VII** - Termo de Referência e seus anexos.

8.DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL

8.1.Do Software de análise e julgamento

8.1.1. A plataforma privada denominada **SelCorp**, acessível via endereço eletrônico **https://www.selcorp.com.br/**, será utilizada para o processamento integral do julgamento das propostas e da fase de habilitação deste certame. Ressalvam-se as disposições em contrário expressamente previstas neste instrumento convocatório, em observância aos ritos procedimentais e aos princípios da publicidade e eficiência administrativa.

8.1.2. Incumbe exclusivamente ao interessado promover o devido credenciamento, o adimplemento de encargos financeiros e a capacitação operacional na plataforma privada, sob sua inteira responsabilidade. Tais obrigações deverão ser executadas sem que subsista qualquer ônus, direto ou reflexo, à Administração Pública, conforme os preceitos de autonomia e eficiência administrativa vigentes.

8.1.3. Incumbe ao interessado o pleno domínio do rito processual e das normas vigentes, facultando-se-lhe a constituição de procuradores habilitados. Exige-se das partes ou de seus patronos notório saber jurídico quanto à Lei nº 14.133/2021 e aos preceitos de Direito Administrativo, a fim de assegurar a regularidade dos atos praticados perante a Administração Pública.

8.1.4. Os atos compreendidos entre a publicidade do edital e a homologação do certame, consoante o rito do art. 17, incisos II a VII, da Lei nº 14.133/2021, processar-se-ão mediante veiculação no Diário Oficial do CISMETRO e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ressalvadas demais formas de divulgação legalmente impositivas.

8.1.5. Aportada a documentação de habilitação e as propostas técnica e econômica, veda-se a substituição ou inclusão de novos elementos, ressalvada a faculdade de saneamento via diligência apenas para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou atualização de documentos cuja validade

tenha expirado após a data de recebimento das propostas, na forma estrita do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, para esclarecer ou complementar informações preexistentes.

8.1.6. Os instrumentos habilitatórios e a proposta serão colacionados em meio digital nos termos da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020 ou híbrido, este último obrigatoriamente por meio da CENAD, nos termos do Provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com documentos preferencialmente, adstritos ao padrão ISO 216 (formato A4) preservando-se, em todo caso, a identidade visual característica de cada proponente.

8.1.7. A inobservância dos requisitos estabelecidos no parágrafo antecedente implicará a inaptidão dos documentos para o certame, restando configurado o erro material, o qual obsta a validade do ato processual por vício material insanável.

8.1.8. Inadmitir-se-á a juntada extemporânea de documentos após o exaurimento do prazo fixado, ressalvada a hipótese de diligência saneadora destinada a esclarecer fatos preexistentes. Tal medida, contudo, possui natureza meramente complementar, sendo inservível para substituir documentação obrigatória não apresentada no tempo oportuno, sob pena de preclusão.

8.2. **Do envio dos documentos**

8.2.1. A remessa da documentação atinente ao certame deverá ser formalizada, obrigatoriamente, por intermédio da plataforma digital indicada neste instrumento. Excetuam-se desta regra a interposição de recursos, impugnações e consultas, as quais deverão ser protocoladas mediante o endereço eletrônico constante no preâmbulo deste edital, sob pena de preclusão administrativa.

8.2.2. Os sócios-administradores ou o representante legal, munido de procuração devidamente acostada aos autos do processo de habilitação, deverão assinar o conjunto documental. Referida formalidade visa garantir a autenticidade e a integridade do certame, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica e às normas procedimentais vigentes.

8.2.3. Os cadernos técnicos deverão observar estritamente as prescrições legais, técnicas e formais estipuladas no presente instrumento, sob cominação de nulidade do ato, desclassificação da proposta ou inabilitação do certame. A inobservância dos requisitos normativos ensejará a preclusão do direito de participação, em conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

8.3. **Do idioma**

8.3.1. Os documentos deverão ser redigidos em Português do Brasil vernáculo, observando-se a norma culta e o Acordo Ortográfico vigente. Incumbe ao subscritor adotar linguagem formal e precisa, sendo vedado o emprego de expressões coloquiais, arcaísmos ou termos ambíguos que comprometam a clareza e a solenidade técnica exigidas no âmbito jurídico-administrativo.

8.3.2. Documentos redigidos em idioma estrangeiro ou de conteúdo ininteligível serão inadmitidos e desentranhados, salvo se instruídos com tradução juramentada e, quando aplicável, com o apostilamento de Haia. Tal medida observa o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece o vernáculo como língua oficial dos atos processuais.

8.3.3. Documentos com conteúdo ilegível serão indeferidos e desentranhados dos autos, ante a inaptidão para produzir efeitos jurídicos e a inobservância aos deveres de clareza e transparência.

8.4. **Do suporte dos documentos**

8.4.1. Os documentos autenticados conforme o Provimento 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) admitem desmaterialização mediante observância aos procedimentos da Lei 8.935/1994, sendo admitida sua utilização em processos licitatórios nos termos do artigo 12, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que reconhece a eficácia probatória de documentos natidigitais ou digitalizados por fé pública, sem prejuízo ao que determina o Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

8.4.2. Consoante o Art. 12, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, a exigência de reconhecimento de firma condiciona-se à existência de dúvida fundada quanto à autenticidade do documento, ressalvada a hipótese de imposição legal específica, privilegiando-se a presunção de boa-fé e a desburocratização nos processos licitatórios.

8.4.3. A aceitação de documentos eletrônicos nos autos condiciona-se à utilização de assinatura eletrônica qualificada, mediante certificado digital emitido pela ICP-Brasil, devendo sua autenticidade ser obrigatoriamente verificada por meio de código de controle e consulta on-line, conforme os ditames dos artigos 12, inciso VI, e 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

8.5. **Da formatação**

8.5.1. Os documentos deverão observar padronização visual com fontes não serifadas ou serifadas (preferencialmente em 12 pontos), sem marcas d'água, logomarca preferencialmente restrita à página com margens de 30 mm (laterais e inferior) e 40 mm (superior), em estrita observância ao princípio da padronização previsto no Art. 40, V, da Lei nº 14.133/2021.

8.5.2. A documentação coligida deve ser preferencialmente numerada e identificada de forma sequencial, mediante a grafia "Página X de XX", abstendo-se a parte do uso de caracteres especiais, em estrita observância ao dever de organização e integridade do processo administrativo, conforme preceitua o Art. 12, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

8.6. **Da assinatura qualificada**

8.6.1. Os atos do certame, serão digitais, e deverão ser subscritos mediante assinatura eletrônica qualificada, conforme o art. 4º, III, da Lei nº 14.063/2020 e o art. 12, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, adotando-se os padrões PAdES ou CAdES, podendo ser assinados mediante o uso de Software Web privada, desde que cumpra os critérios de rastreabilidade, manifesto com códigos de verificação para validação online do original, além da aposição obrigatória de código de autenticidade em cada lauda, garantindo-se a integridade e a inalterabilidade das peças processuais.

8.6.2. Admitir-se-á a juntada de documentos subscritos via a software Web público do ecossistema gov.br, desde que o relatório de conformidade comprove a utilização de certificado digital homologado pela ICP-Brasil. Tal modalidade constitui assinatura eletrônica qualificada, em estrita observância ao disposto no Art. 4º, inciso III, da Lei Federal nº 14.063/2020, garantindo a autenticidade e a validade jurídica do ato.

8.6.3. Admitir-se-á a utilização de assinaturas digitais amparadas na tecnologia blockchain, desde que referidos certificados estejam devidamente homologados e integrados à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

(ICP-Brasil). Tal exigência visa assegurar a integridade, a autenticidade e a validade jurídica dos atos praticados, em estrita observância ao disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como nos ditames da Lei nº 14.063/2020, que disciplina o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e em questões de saúde.

8.7. **Da autenticidade**

8.7.1. A autenticação de documentos, processada sob a égide do Provimento CNJ nº 149/2023 e suas supervenientes atualizações, deve observar estritamente os critérios e requisitos formais estabelecidos pela Lei Federal nº 8.935/1994. Tal conformidade assegura a validade dos atos notariais e de registro, garantindo a fé pública e a segurança jurídica necessárias à eficácia dos instrumentos, conforme preceituam os artigos 1º e 6º da referida Lei de Notários e Registradores, em harmonia com as diretrizes de fiscalização e normatização emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

8.8. **Expressões numéricas**

8.8.1. Os valores monetários serão grafados em algarismos arábicos com seis casas decimais, seguidos de sua respectiva grafia por extenso entre parênteses, a qual prevalecerá em caso de divergência, conforme o princípio da segurança jurídica e o Art. 12 da Lei nº 14.133/2021.

8.8.2. As expressões percentuais deverão ser grafadas com o total de casas decimais que o Software Web permitir, seguidas do respectivo símbolo (%) e da correspondente grafia por extenso, entre parênteses, em vernáculo, consoante os princípios da clareza e precisão previstos no Art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

9. DAS MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Ante a impossibilidade de mensuração dos percentuais destinados a microempresas e empresas de pequeno porte, a Administração afasta a reserva de cota exclusiva, nos termos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 4º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Inexistindo óbice legal à participação de microempresas e empresas de pequeno porte na integralidade do objeto licitado, admite-se sua contratação para a totalidade do certame, observada a faculdade prevista no Art. 8º, § 1º, do Decreto nº 8.538/2015, em prestígio ao tratamento diferenciado estabelecido pela LC nº 123/2006.

9.3.O certame conferirá tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, cuja condição será aferida mediante consulta direta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em estrita observância ao disposto no artigo 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

10.1.Assegura-se aos licitantes estrangeiros participação isonômica, condicionada à regularidade para atuar no País e à observância das normas técnicas nacionais, mediante apresentação de documentos traduzidos por profissional juramentado, sob a égide do art. 26 da Lei nº 14.133/2021 e disposições pertinentes de tratados internacionais.

10.2.As hipóteses de impedimento para participação na licitação ou na execução contratual, direta ou indiretamente, restam taxativamente disciplinadas pelo Art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, cujas vedações visam resguardar a moralidade administrativa e a isonomia no certame.

11.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.Impugnações, esclarecimentos e recursos observarão o rito dos arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o rigor do art. 319, I, II, III, IV a VI, do CPC (Lei Federal nº 13.105/2015). Exige-se argumentação concisa, com transcrições integrais e destacadas de fontes doutrinárias, em estrita conformidade com o formato documental estabelecido.

11.2.Os recursos administrativos, fundamentados no art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, deverão ser interpostos no prazo preclusivo de 3 (três) dias úteis, contados da intimação, findando-se o lapso às 23h59 do último dia. Idêntica disciplina aplica-se à apresentação de contrarrazões.

11.3.A peça recursal deve observar os requisitos de materialidade e formalidade estabelecidos no instrumento convocatório, sendo obrigatoriamente remetida ao endereço eletrônico indicado no preâmbulo deste edital. O desatendimento aos pressupostos extrínsecos ou à tempestividade ensejará o não conhecimento da irresignação, em estrita observância ao princípio da legalidade estrita e do rito procedimental.

11.4.A licitante far-se-á representar por seus administradores ou procuradores legalmente constituídos, mediante a juntada do respectivo ato constitutivo ou instrumento de mandato, público ou particular, com poderes específicos para o certame, observadas as disposições dos artigos 653 a 692 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil).

11.5.Excedido o prazo de noventa dias da outorga, cumpre ao licitante colacionar certidão de não revogação expedida nos trinta dias anteriores, sob pena de ineficácia da representação

e preclusão do mandato, conforme os artigos 682 e 685 do Código Civil e as normas editalícias de regência do certame.

11.6.Os advogados regularmente inscritos na OAB prescindem de procuração pública, revelando-se suficiente a outorga por instrumento particular, conforme a praxe do foro e a prerrogativa de postulação em juízo ou na esfera administrativa, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

11.7.As impugnações, razões e contrarrazões recursais deverão ser formalizadas mediante petição direcionada ao endereço eletrônico indicado no preâmbulo, observando-se os prazos e ritos processuais estabelecidos no Art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos preceitos da Lei nº 9.784/1999.

11.8.Incumbe ao interessado instruir a correspondência eletrônica com cópias de documentos aptos a comprovar sua capacidade processual e legitimidade, em estrita observância ao preceito estabelecido no caput do art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de não conhecimento da manifestação por vício de representação.

11.9.Em estrita observância ao princípio da preclusão consumativa e ao Art. 168 da Lei nº 14.133/2021, veda-se à Administração Pública conceder prazo ou diligência para a emenda, complementação ou correção da peça recursal, devendo o recurso ser julgado no estado em que foi originariamente protocolado.

11.10.Nas hipóteses de julgamento de propostas e atos de habilitação ou inabilitação, a intenção de recorrer deve ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, ocorrendo a apreciação em fase única. Conforme o Art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, assegura-se ao licitante a vista dos elementos indispensáveis à preservação de seus interesses e ao exercício do contraditório, garantindo-se a publicidade dos atos e a eficácia do rito processual administrativo.

12.DA PROPOSTA DE PREÇO

12.1.Adotar-se-á o modo de disputa aberto, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei 14.133/2021, visando garantir a integridade do certame e a seleção da proposta mais vantajosa.

12.2.A proposta inicial deverá ser inferior ao valor referencial do edital e ao último Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) expedido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED);

12.3.O licitante deve indicar o número do registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), correspondente ao medicamento ou princípio ativo de referência ofertado, o qual deverá ser composto, obrigatoriamente, por 13 (treze) dígitos.

12.4. Após a etapa de lances, será admitida alteração mediante empate ficto, conforme o Art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. Tal prerrogativa assegura a preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, condicionando a retificação do lance aos requisitos de admissibilidade para a seleção da proposta mais vantajosa e ao fomento do desenvolvimento.

12.5. A proposta de preços deve viabilizar a consecução do resultado mais vantajoso ao erário e a execução integral do objeto. Sob a égide do Art. 5º, *caput*, e art. 11, incisos I e III, da Lei nº 14.133/2021, devem ser rigorosamente observados os princípios da economicidade, eficácia, eficiência e planejamento, visando obstar o sobrepreço, a inexequibilidade e o superfaturamento na contratação.

12.6. A proponente deve observar a estrita conformidade de sua proposta com o valor de referência do edital, sendo vedada a oferta de preços unitários superiores ao teto referencial, sob pena de desclassificação, nos termos dos Arts. 11, parágrafo único, e 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

12.7. **Da exequibilidade da proposta**

12.7.1. A exequibilidade da proposta deverá ser demonstrada antes da fase de lances, mediante juntada nos autos de composição de precificação de acordo com a minuta determinada neste instrumento **(Anexo V)**, nos termos do art. 59, inciso III e IV, § 2º da Lei 14.133/2021.

12.7.2. Deverá ser indexado para cada item, composição de exequibilidade, seguindo o modelo apresentado no **Anexo V** deste instrumento convocatório, devendo ser anexado no item ou totalizado de acordo com a opção do Software Web de Julgamento.

12.7.3. A comprovação do preço de custo de aquisição deverá ser instrumentalizada mediante a juntada de Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura, mantendo-se a exigibilidade de tal comprovação durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

12.7.4. Ressalte-se que o referido documento fiscal poderá ser objeto de posterior cancelamento pelos licitantes que não lograrem êxito no certame ou por aqueles que, embora detentores de registro, não venham a celebrar contratações efetivas até o exaurimento da validade do instrumento convocatório. Tal procedimento encontra amparo normativo na Resposta à Consulta Tributária nº 5761/2015, exarada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP), a qual disciplina a regularização de operações de venda para entrega futura não consumadas.

12.7.5. A proposta deverá ser instruída com o preenchimento do memorial de cálculo, em estrita observância ao **Anexo V** do instrumento convocatório, incumbindo à licitante a indicação precisa das alíquotas tributárias aplicáveis e seus respectivos valores nominais. Tal detalhamento deve guardar conformidade com o regime jurídico-tributário pertinente e o enquadramento de porte empresarial da proponente, sob pena de desclassificação por vício de instrução.

12.7.6. As licitantes optantes pelo Simples Nacional devem coligir cópia do extrato do Simples Nacional (PGDASN-D) da apuração do mês anterior da data de abertura do certame, sob pena de desclassificação, para aferição da exequibilidade tributária pelo Agente de Contratação, conforme o art. 18-A da LC nº 123/2006 e os princípios da vinculação ao edital e julgamento objetivo (Lei nº 14.133/2021).

12.7.7. Interdita-se terminantemente a indicação de valores para qualquer item da proposta sem a devida demonstração analítica do seu custo real para o proponente, visando assegurar a fidedignidade dos preços praticados.

12.7.8. Os participantes do certame encontram-se compelidos a apresentar documentação exaustiva que corrobore a composição dos preços, sendo vedada a estipulação de cifras desprovidas de lastro documental ou fático.

12.7.9. A proposta deverá ser subscrita por administradores ou mandatário com poderes específicos, observando-se o regime de representação das pessoas jurídicas e do mandato, sob pena de ineficácia, nos termos dos artigos 47, 48 e 667 a 691 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil).

12.8.As propostas devem declarar, sob pena de desclassificação, que os preços ofertados contemplam a integralidade dos custos para o adimplemento dos direitos trabalhistas constitucionais, legais, infralegais, convencionais e constantes em termos de ajustamento de conduta vigentes, **assegurando** a plena exequibilidade do objeto, em estrita observância ao disposto no art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

13.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, EXEQUIBILIDADE E HABILITAÇÃO

13.1.O certame licitatório observará o rito procedimental estabelecido, iniciando-se pela análise da exequibilidade das propostas apresentadas. Superada essa etapa, processar-se-á a fase de disputa de preços, com a subsequente habilitação dos licitantes classificados em primeiro lugar, em estrita observância ao fluxo normativo vigente. Tal rito assegura a seleção da proposta mais vantajosa e a higidez do processo de contratação pública.

13.2.**<u>ETAPA 01:</u> Da proposta de preço e exequibilidade**

13.2.1. **Da proposta de preço.**

13.2.1.1. A proposta de preços deverá consubstanciar valores justos e compatíveis com a execução do objeto, sob pena de desclassificação da licitante que apresentar ofertas manifestamente inexequíveis ou que remanesçam superiores ao orçamento estimado para a contratação. Tal balizamento vincula-se ao dever de selecionar a proposta mais vantajosa e de assegurar a exequibilidade contratual, em estrita observância ao comando normativo insculpido no Art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, garantindo-se, assim, a integridade do certame e a proteção do erário contra propostas temerárias.

13.2.1.2. Será sumariamente desclassificada a proposta que apresentar vícios materiais e substanciais insanáveis, os quais comprometam a essência da oferta ou a exequibilidade do objeto. Todavia, em estrita observância ao princípio do formalismo moderado e da economicidade, é facultado à Administração, mediante diligência, promover o saneamento de irregularidades meramente formais. Tal retificação pressupõe que a correção não altere a substância da proposta, os preços ofertados ou a higidez da competição, garantindo-se, assim, o aproveitamento do ato em benefício do interesse público ao passo que preserva a isonomia do processo a todos os participantes, conforme os ditames do art. 59, incisos I e V, e art. 169, § 3º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13.2.1.3. Sob a égide do Art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, será sumariamente desclassificada a proposta que carecer de declaração expressa asseverando que os valores ofertados englobam a integralidade dos custos necessários ao adimplemento dos direitos trabalhistas constitucionais, legais e infralegais. Tal exigência abarca, outrossim, o estrito cumprimento de convenções coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes à data da entrega dos envelopes, garantindo-se a exequibilidade do certame e a proteção ao trabalhador em observância aos vetores axiológicos da Administração Pública.

13.2.1.4. Será sumariamente desclassificada a proposta cujo prazo de validade divirja das condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

13.2.2. **Da demonstração prévia de exequibilidade da proposta.**

13.2.2.1. A proposta de preços deverá apresentar detalhamento de exequibilidade em estrita observância à minuta em anexo, com valores vigentes pelo intervalo de doze meses de vigência da Ata de Registro de Preço. O reajustamento anual observará a referida periodicidade, com fulcro no art. 25, § 8º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, mediante a aplicação da variação do Índice reajuste ofertado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Tal medida visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

13.2.2.2. As sociedades empresárias optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) devem computar a eventual progressão de alíquotas decorrente da execução contratual. Incumbe-lhes a demonstração objetiva da exequibilidade de suas propostas mediante a apresentação de planilhas de composição de custos que contemplem a integralidade do projeto.

13.2.2.3. O demonstrativo de exequibilidade deverá refletir a situação atual e futura da contratação de acordo com o cronograma físico-financeiro, com os compromissos já assumidos.

13.3.**<u>ETAPA 02:</u> Da habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista e Técnica.**

13.3.1. **É garantido as microempresa e empresas de pequeno porte a apresentarem certidões fiscais positivas**

13.3.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação deste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando vinculada a apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

13.3.3. **Habilitação jurídica:**

13.3.3.1. Exige-se a apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, apto a comprovar a existência jurídica da interessada, em estrita observância aos ditames dos arts. 44 e 45 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) e do art. 66, caput, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.3.2. Deverá ser apresentada prova de autorização para o exercício da atividade objeto da contratação, mediante cópia autenticada ou documento digital, expedido pela municipalidade da sede da licitante, em estrita observância ao art. 66 da Lei nº 14.133/2021.

13.3.4. **Habilitação fiscal**

13.3.4.1. Deverá ser apresentado o comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para as licitantes pessoas físicas, equiparadas a pessoas jurídicas para fins tributários e comerciais, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em estrita observância ao disposto na Instrução Normativa RFB Nº 2172 DE 09/01/2024 e no artigo 68, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.4.2. Exige-se a apresentação do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), **acompanhado do respectivo código de autenticidade e emitido em até 30 (trinta)** dias anteriores à data de recebimento das propostas, em estrita observância ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

13.3.4.3. Exige-se a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, que guarde estrita pertinência com o seu ramo de atividade e compatibilidade com o objeto do certame, conforme determinam o artigo 68, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3.4.4. A licitante deverá comprovar a regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, mediante a apresentação de certidões negativas ou equivalentes, nos termos do Art. 68, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando a plena demonstração de sua idoneidade perante o fisco para fins de habilitação.

13.3.5. **Habilitação social**

13.3.5.1. A comprovação da regularidade social dar-se-á mediante a demonstração do adimplemento dos encargos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 7º da Lei nº 8.036/1990, em observância ao disposto no art. 68, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.6. **Habilitação trabalhista:**

13.3.6.1. A regularidade trabalhista será comprovada mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, expedida nos termos dos arts. 642-A e 883-A da CLT, com as alterações das Leis nº 12.440/2011 e nº 13.467/2017, observadas as disposições do Ato nº 01/2022 da CGJT, em estrita observância ao art. 68, V, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.6.2. A registrada atesta o cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, mediante a exibição de certidão negativa de débitos trabalhistas e infrações, emitida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, em estrita observância aos arts. 99 a 105 da Portaria MTP nº 667/2021 e ao art. 68, VI, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.7. **Habilitação econômico-financeira:**

13.3.7.1. **Da Falência do empresário e da sociedade empresária**

13.3.7.1.1. Exigir-se-á a apresentação de certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 30 (trinta) dias contados da sessão, salvo prazo diverso expressamente indicado no documento, em estrita observância ao Art. 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3.7.2. **Da escrituração Contábil**

13.3.7.2.1. Determina-se a exibição do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e das demonstrações contábeis pertinentes de acordo com o regime tributário, elaborados conforme as ITGs e CTGs, relativos aos dois últimos exercícios sociais. Essa exigência fundamenta-se no artigo 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e Art. 175 da Lei 6.404/1976, e nas normas civis e tributárias, devendo observar estritamente os princípios da legalidade,

isonomia, proporcionalidade e competitividade, a fim de garantir a aferição da saúde financeira.

13.3.7.2.2. Os Microempreendedores Individuais (MEI) gozam de dispensa da escrituração contábil para fins de qualificação econômico-financeira, devendo, todavia, comprovar capital social mínimo de 10% do valor estimado da contratação por meio do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). Tal prerrogativa fundamenta-se no Art. 18-A, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, em harmonia com o Art. 70, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a substituição de documentos contábeis por outros que evidenciem a saúde financeira da pequena empresa em processos licitatórios, em respeito ao princípio da isonomia.

13.3.7.2.3. As licitantes constituídas no exercício financeiro da licitação devem cumprir integralmente as exigências habilitatórias, facultando-se-lhes a substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura para fins de comprovação de sua capacidade econômico-financeira, em estrita observância ao que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3.7.2.4. Em estrita observância ao disposto no art. 69, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, os índices econômicos e coeficientes contábeis deverão ser apresentados mediante subscrição de profissional devidamente habilitado e registrado perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) competente, assegurando-se a fidedignidade técnica das demonstrações financeiras e a regular habilitação do licitante no certame.

13.3.7.2.5. Apresentar-se-á, para cada balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, o memorial de cálculo dos índices financeiros correspondentes e os coeficientes, em estrita observância ao Art. 69, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, visando à comprovação da qualificação econômico-financeira mediante parâmetros objetivos previstos no edital.

13.3.7.2.6. A licitante deverá apresentar o memorial de cálculo referente aos índices de Liquidez Imediata (LI), Corrente (LC), Seca (LS) e Geral (LG), relativos aos dois últimos exercícios sociais, com base em suas demonstrações contábeis, em estrita observância ao Art. 69, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e às normas de qualificação econômico-financeira.

13.3.7.2.7. O licitante deve apresentar projeção de tendência linear demonstrando que os índices da cláusula anterior referente aos dois últimos exercícios manter-se-ão iguais ou superiores a 1,00 durante, imperioso a apresentação do coeficiente de correlação de Pearson (R^2) para aferição da consistência estatística, conforme o artigo 69, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

13.3.7.3. **Compromissos assumidos**

13.3.7.3.1. O licitante deverá apresentar relação circunstanciada dos compromissos assumidos que oneram sua capacidade econômico-financeira, desconsideradas as parcelas contratuais já adimplidas, visando à demonstração da solvabilidade e do patrimônio líquido mínimo, em estrita observância ao disposto no art. 69, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3.8. **Qualificação técnico-operacional:**

13.3.8.1. Em estrita observância ao art. Art. 66, *caput*, da Lei nº 14.133/2021, as licitantes que colimem o registro de preços para distribuição e expedição de medicamentos, insumos farmacêuticos, saneantes e cosméticos devem coligir à habilitação técnica a **Autorização de Funcionamento (AFE)**, expedida pela Anvisa. A exigência, fundamentada na Resolução RDC nº 16/2014, constitui requisito indispensável de capacidade técnico-operacional, ensejando a inabilitação sumária da proponente em caso de omissão, ante a impossibilidade de execução do objeto contratual sob o regime de vigilância sanitária vigente.

13.3.8.2. Em estrita observância ao Art. 67, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, as licitantes que colimem o registro de preços para substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial devem coligir, à sua

habilitação técnica, a **Autorização Especial (AE)** expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Referido documento deve chancelar, expressamente, a aptidão da empresa para a expedição e distribuição das substâncias elencadas nos anexos da Portaria SVS/MS nº 344/1998, sob pena de inabilitação por ausência de capacidade operativa e técnica para a execução do objeto contratual.

13.3.8.3. Exige-se a apresentação de **Alvará ou Licença de Funcionamento expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária** competente, relativo à sede da licitante, em plena validade. O referido documento deve autorizar expressamente a operacionalização das atividades no local e está vigente, em estrita observância ao disposto no Art. 51, *caput*, da Lei nº 6.360/1976.

13.3.8.4. Apresentar declaração formal de pleno conhecimento acerca de todas as informações e condições locais pertinentes ao fiel cumprimento dos locais de entregas de cada consorciado, a ser fixado como obrigações contratuais. Tal exigência visa garantir a exequibilidade do objeto licitado, em estrita observância ao disposto no art. 67, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021 **(Anexo I)**.

13.3.8.5. A proponente declara, sob as penas da lei e para os fins do art. 92, inciso XVII, 67, inciso IV, art. 116, *caput*, art. 137, inciso IX da Lei nº 14.133/2021, o pleno atendimento às exigências habilitatórias relativas à reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social, mediante acostamento aos autos, a Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, emitida pela internet no site do Ministério do Trabalho e Emprego.

14. DO RITO DO JULGAMENTO OBJETIVO

14.1. Da Proposta de Preço, exequibilidade e fase de disputa

14.1.1. A proposta de preços deverá observar, sob pena de preclusão, a integralidade dos requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório (acima descrito), sendo imperativa a anexação do detalhado memorial de composição de custos, apto a demonstrar a exequibilidade do objeto.

14.1.2. Admitida a proposta após o juízo de aceitabilidade, o Pregoeiro procederá, em ato contínuo, à convocação dos licitantes para o início da fase de

lances. Ressalte-se que a permanência dos licitantes é obrigatória até a eventual suspensão formal da sessão, sob cominação de perda da oportunidade irregressível de negociação de preços.

14.1.3. As composições de custos que descumprirem da instrução documental mínima necessária à comprovação da exequibilidade, conforme os parâmetros deste edital, ensejará a desclassificação da proposta, com fulcro no Art. 59, incisos III e IV, e § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

14.1.4. Somente serão admitidas à etapa de lances as propostas que obtiverem juízo de admissibilidade positivo por parte da Comissão de Contratação, após a análise exauriente da respectiva composição de exequibilidade.

14.1.5. A composição de custos e exequibilidade acostados à proposta inaugural constituirão o parâmetro objetivo para o julgamento da proposta inicial e dos lances finais pelo pregoeiro, a quem compete a desclassificação das licitantes que ofertarem lances inexequíveis, em estrita observância aos termos e condições previamente demonstrados.

14.1.6. Ressalte-se que, uma vez constatada a manifesta inexequibilidade frente aos elementos documentais colacionados à peça exordial, não se admitirá dilação probatória ou nova oportunidade para a demonstração de viabilidade de custeio. Por conseguinte, incumbe a cada licitante a formulação de lances pautados em margens operacionais que preservem a exequibilidade originariamente comprovada, sob pena de preclusão e desclassificação imediata.

14.1.7. As propostas devem declarar, sob pena de desclassificação, que os preços ofertados contemplam a integralidade dos custos para o adimplemento dos direitos trabalhistas constitucionais, legais, infralegais, convencionais e constantes em termos de ajustamento de conduta vigentes, assegurando a plena exequibilidade do objeto, em estrita observância ao disposto no art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

14.2. **Habilitação Jurídica:**

14.2.1. A habilitação jurídica destina-se a comprovar a aptidão da licitante para o exercício de direitos e a assunção de obrigações contratuais. A documentação pertinente restringe-se à demonstração da existência jurídica da entidade e à respectiva autorização para o desempenho da atividade objeto do certame, observadas as condições estipuladas no instrumento convocatório. Tal exigência guarda estrita consonância com o

art. 55, *caput,* da Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a regularidade institucional e a segurança jurídica do ajuste.

14.2.2. Compete ao agente de contratação proceder à análise acurada do acervo documental, verificando a natureza jurídica, o objeto social e os demais preceitos normativos pertinentes. Tal diligência colima aferir a regularidade da proponente e a conformidade dos atos com o ordenamento vigente, visando resguardar a legalidade do certame e evitar máculas que possam comprometer a validade dos atos subsequentes e a higidez do futuro liame obrigacional.

14.3. **Habilitação fiscal, social e trabalhista:**

14.3.1. A habilitação fiscal visa certificar a regularidade do licitante perante o fisco, exigindo a inscrição nos cadastros pertinentes à execução do objeto e a plena regularidade junto às Fazendas federal, estadual e municipal de seu domicílio ou sede. Tal condição pressupõe, obrigatoriamente, a inexistência de débitos inscritos em dívida ativa ou títulos protestados, conforme os ditames do artigo 68 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a salubridade financeira da futura contratada.

14.3.2. A regularidade social busca identificar o cumprimento regular das obrigações sociais com o trabalhador, ou seja, entre outras, o recolhimento adequado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14.3.3. A exigência de Certidão Negativa de Autos de Infração e Notificações de Débito, emitida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho nos termos da Portaria MTP nº 667/2021, visa conferir maior eficácia à observância do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. Tal documento substitui a declaração formal de inexistência de trabalho infantil, ressalvada a condição de aprendiz, consolidando o controle sobre a regularidade laboral da contratada e a proteção integral do menor.

14.4. **Habilitação econômico-financeira:**

14.4.1. A interessada deverá colacionar aos autos a certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, devidamente expedida pelo distribuidor judicial da comarca onde se localiza a sede da licitante. Tal documento visa comprovar a higidez econômico-financeira da empresa, em estrita observância ao disposto no Art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, assegurando que a proponente possui plena capacidade

jurídica e solvência para assumir os encargos da futura contratação pública.

14.4.2. A habilitação econômico-financeira objetiva aferir a aptidão da licitante para o adimplemento das obrigações contratuais, exigindo-se análise contábil objetiva e exaustiva. Compete ao agente de contratação a aplicação integral das normas do Conselho Federal de Contabilidade, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da legislação fiscal federal, estadual e municipal.

14.4.3. A análise econômico-financeira não se exaurirá na mera aferição de índices econômicos, facultando-se ao Agente de Contratação, ante eventuais incertezas, determinar a realização de diligência. Nesse desiderato, poderá ser requisitada a elaboração de perícia contábil por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, cuja manifestação sobre a higidez da escrituração terá caráter vinculante para o desfecho do certame, conforme as prerrogativas de instrução probatória previstas no art. 64, e inciso I e art. 69, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

14.4.4. Sujeitar-se-á à desclassificação a licitante que não logre comprovar a detenção de coeficientes contábeis e financeiros em patamar igual ou superior a 1,00 (um), no que concerne aos índices exigidos para fins de qualificação econômico-financeira. Tal exigência visa assegurar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes da futura Ata de Registro de Preços, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica e ao dever de garantir a exequibilidade das obrigações contratuais perante a Administração Pública, conforme os ditames do art. 69, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

14.4.5. Veda-se a substituição dos índices e coeficientes contábeis pelo percentual mínimo de capital social ou de patrimônio líquido, facultado pelo art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. Tal vedação justifica-se por não refletirem esses indicadores, de forma fidedigna, a liquidez e a higidez financeira da licitante, revelando-se insuficientes para garantir a futura execução contratual e a segurança do erário, conforme a discricionariedade técnica da Administração e o princípio da eficiência.

14.4.6. As disposições dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 aplicam-se estritamente às microempresas e empresas de pequeno porte. Tal benefício condiciona-se a que as ordens de serviços decorrentes da

Ata de Registro de Preços recebidas da Administração Pública, no ano-calendário da licitação, não extrapole o limite de receita bruta anual legalmente admitido para o enquadramento na referida categoria. A inobservância desse teto importa na preclusão do direito ao tratamento diferenciado, em observância ao princípio da isonomia e da legalidade estrita.

14.4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte gozarão de tratamento diferenciado, conforme os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006. Ser-lhes-á assegurado o prazo de cinco dias úteis, contados da declaração do vencedor do certame e prorrogável por igual período a critério da Administração, para a regularização fiscal e trabalhista. Tal interregno destina-se ao pagamento, parcelamento de débitos e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decadência do direito à contratação.

15. DO SANEAMENTO DE ERROS FORMAIS

15.1. Apresentada a documentação habilitatória, veda-se a substituição ou inclusão de novos documentos, admitindo-se, contudo, diligências para complementação de informações relativas a dados **preexistentes** à abertura do certame. Tal excepcionalidade, conforme o Art. 64, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021, destina-se exclusivamente à elucidação de fatos pretéritos ou à atualização de certidões cujos prazos de validade tenham expirado supervenientemente à data de recebimento das propostas, preservando-se a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa.

16. RATIFICAÇÃO DO PROCESSO

16.1. Recebido o processo licitatório em sua integridade, cumpre à autoridade superior adotar as providências insertas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. Nesse estágio, compete-lhe determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar o certame por razões de interesse público, anulá-lo por ilegalidade insanável ou proceder à sua homologação, assegurando a plena observância aos princípios da legalidade e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

16.2. Adjudicado o objeto e homologado o certame, convalida-se o procedimento licitatório, que passa a produzir plenos efeitos jurídicos. Ato contínuo, os autos devem retornar ao Agente de Contratação para a publicidade da decisão e formalização de eventuais instrumentos contratuais. Tal rito observa o Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a eficácia dos atos administrativos e a regular convocação dos beneficiários para a assinatura do ajuste.

16.3.Em ato contínuo, o agente de contratação submeterá os autos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), observando estritamente os ritos e as diretrizes fixados pela egrégia Corte de Contas, em cumprimento ao dever de transparência e ao controle externo da Administração Pública.

17. DO REGISTRO DE PREÇO

17.1.Finalizada a fase de habilitação e exaurida a etapa recursal, os preços serão formalizados em Ata de Registro de Preços (ARP). O instrumento contemplará o primeiro classificado e os demais licitantes que aceitarem cotar o valor do vencedor, para fins de cadastro de reserva, nos termos do art. 82, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.

17.2.A convocação dos licitantes remanescentes ocorrerá em ordem sequencial, observadas as hipóteses de desistência ou descumprimento contratual pelo detentor da ata. Tal procedimento assegura a continuidade administrativa e a observância ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, conforme os ditames do diploma legal vigente e a jurisprudência pátria.

17.3.É vedada a adesão de órgãos não participantes ao presente registro de preços, os denominados "caronas". A proibição fundamenta-se na impossibilidade técnica de cumprimento dos limites quantitativos e restrições impostas pelos parágrafos 4º e 5º do Art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, garantindo-se a integridade do planejamento inicial.

17.4.A Ata de Registro de Preços possuirá vigência de 1 (um) ano, equivalente a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. O termo inicial da contagem do prazo de validade dar-se-á no primeiro dia útil subsequente à data da última assinatura digital constante no instrumento, em observância ao princípio da publicidade e eficácia.

17.5.A Ata de Registro de Preços contemplará a totalidade dos entes consorciados, abrangendo inclusive aqueles que venham a ingressar no consórcio após a homologação do certame. A fruição dos preços registrados dar-se-á de forma automática, independentemente de adesão posterior ou de formalismos administrativos adicionais para a referida inclusão.

17.6.A referida sistemática assegura a celeridade e a eficiência na gestão das contratações públicas, permitindo que novos membros utilizem a ata vigente sem óbices burocráticos. Tal previsão harmoniza-se com a natureza jurídica dos consórcios públicos, otimizando o ganho de escala e a padronização dos insumos adquiridos pelos partícipes, em total consonância com o Art. 181, *caput*, da Lei 14.133/2021.

18. DA AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

18.1.Por se tratarem de compras com entrega imediata, conforme Termo de Referência (Anexo VII) e Ata de Registro de Preços (Anexo III), fica dispensada a assinatura de contrato individualizado por cada solicitação de entrega de medicamentos, nos termos do art. 95, caput e inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.2.As obrigações entre as partes serão delimitadas na Ata de Registro de Preços a ser firmada (Anexo III), e o contrato será substituído pela Ordem de Execução de Serviço (OES) e pelo Empenho, conforme fluxo previsto nos referidos documentos (Ata de Registro de Preços e Termo de Referência), conforme possibilita o diploma legal mencionado no item 18.1.

19. DAS PENALIDADES

19.1.O licitante será responsabilizado administrativamente pelas infrações previstas no art. 155 Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, nos termos dos art. 156 a 163 da referida norma, conforme disposições contidas na Ata de Registro de Preços.

19.2.Além das infrações previstas no item anterior, o licitante será responsabilizado administrativamente e civilmente pela prática de atos contra a administração pública nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.3.O licitante que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, responderá criminalmente por falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, respeitando o princípio da proporcionalidade.

20. DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

20.1.Aperfeiçoada a homologação do certame, o agente de contratação providenciará a publicidade integral dos autos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Observados os ditames da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), assegura-se a qualquer interessado o acesso irrestrito e anônimo aos atos processuais, em observância ao princípio da transparência;

21. DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1.As comunicações entre as partes realizar-se-ão, exclusivamente, por intermédio de plataforma de software em ambiente web (www.selcorp.com.br/), ressalvadas as disposições em contrário previstas neste instrumento ou em seus anexos. A utilização de qualquer outro

meio de interlocução será considerada ilegítima, carecendo de validade jurídica para fins de prova ou notificação contratual.

21.2. Elege-se o foro da comarca da sede da Administração, conforme definido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a resolução de quaisquer controvérsias jurídicas, em observância ao disposto no artigo 92, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando-se a competência territorial para o respectivo processamento judicial.

Limeira/SP, 10 de abril de 2026.

MESSIAS HUMBERTO DE OLIVEIRA:29808922899

Assinado de forma digital por MESSIAS HUMBERTO DE OLIVEIRA:29808922899

MESSIAS HUMBERTO DE OLIVEIRA
Superintendente do Cismetro Limeira